

Esquema general de la teoría del delito sobre el Código Penal argentino ("Mario Dolo")

Fuente: Material pedagógico (mnemotecnia con personajes de Mario Bros) atribuido a Garibaldi. Transcripto de una imagen aportada por el usuario; el archivo gráfico original no está disponible en el repo.

A diferencia de doctrina// (6 autores alemanes) y de la *COMPARATIVA/CRITERIO_SELECCION_AUTOR*, este esquema no es la postura de un autor sino un mapa general de la teoría del delito referido directamente a los artículos del Código Penal argentino (principalmente el art. 34). Sirve como checklist rápida de qué causales de exclusión revisar en cada estamento, independientemente de la línea doctrinal elegida. NO reemplaza la línea de autor elegida para el trabajo (que debe ser una de las 6), es solo un repaso estructural.

Acción

Elementos: Hecho humano (¿comunicativo?); Voluntario; Acción / Omisión; Exterior

Causas de exclusión / justificación:

- Estado de inconsciencia absoluta (34 inc. 2 CP)
- Fuerza física irresistible (34 inc. 2 CP)
- Acto reflejo

Tipo

Elementos: Objetivo (figura del art. 79 CP u otra ley especial); Subjetivo (dolo / conocimiento)

Causas de exclusión / justificación:

- Ausencia de relación causal (según la teoría empleada: conditio sine qua non, causa adecuada, relevancia típica, imputación objetiva, imputación conforme al rol)
- Error de tipo inevitable

Antijuridicidad

Elementos: Objetivo; ¿Subjetivo? (elemento subjetivo de la justificación)

Causas de exclusión / justificación:

- Legítima defensa (34 inc. 6 CP)
- Estado de necesidad justificante (34 inc. 3 CP)
- Cumplimiento del deber / ejercicio de un derecho (34 inc. 4 CP)
- Colisión de deberes
- ¿Consentimiento del interesado?
- ¿Obediencia debida? (34 inc. 5 CP)

Culpabilidad

Elementos: ¿Autodeterminación? / ¿Prevención?; Objetivo; Subjetivo; Imputabilidad

Causas de exclusión / justificación:

- Coacción (34 inc. 2 CP)
- Estado de necesidad disculpante
- Error de culpabilidad inevitable / error de prohibición inevitable (18 CN)
- Insuficiencia de las facultades (34 inc. 1 CP)
- Alteración morbosa de las facultades (34 inc. 1 CP)
- Estado de inconsciencia no absoluta (34 inc. 1 CP)
- Menores de edad (Ley 22.278)

Punibilidad

Elementos: "Cajón de sastre": condiciones objetivas y subjetivas de punibilidad

Causas de exclusión / justificación:

- Excusas absolutorias
- Error de punibilidad inevitable

Este esquema usa nomenclatura y artículos del CP argentino, mientras que los 6 autores de doctrina/ (Frister, Otto, Roxin, Jakobs, Wessels, Hilgendorf) escriben sobre el StGB alemán. Sirve para verificar, una vez elegida la línea doctrinal, que no se omitió ningún estamento ni causal de exclusión relevante prevista en la ley argentina aplicable al caso.